

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1944/2535

นางสาวเรวดี ดันติวัฒน์พานิช

โจทก์

นายชูป โกมารกุล ณ นคร กับพวก

จำเลย

นายชูป โกมารกุล ณ นคร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ศาลฎีกามีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วคดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาที่มีเหตุผล และมีน้ำหนักแห่งพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชนะคดีได้ การที่ ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีจะเป็นเหตุให้ จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย และคำสั่งของศาลฎีกาดังกล่าวมิได้แสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไว้แต่ประการใด โปรดมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 169)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยทั้งสอง และบริวารขนย้ายออกจากบ้านเลขที่ 24/3 ถนนพหลโยธิน ซอย 2(ซอยกาญจนาคม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครและที่ดินโฉนดเลขที่ 12353 แขวงสามเสนใน (ฝั่งเหนือ) เขตดุสิตกรุงเทพมหานครและส่งมอบทรัพย์สินคืนโจทก์ ให้

จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 8,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
ไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกไปจากทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 161)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ
160 คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 1309/2535)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 168 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านคำสั่งศาลฎีกาเพื่อขอให้ศาลฎีกาทำคำสั่งเสีย
ใหม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านคำสั่งศาลฎีกาเพื่อขอให้ศาลฎีกาทำคำสั่งเสีย
ใหม่ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ